

서울물재생시설공단 감 사 실 권 고 및 주 의 요 구

제 목 공단 일상감사 미의뢰 등 부적정

관 계 부 서 경영기술본부 기획경영처

내 용

서울물재생시설공단 감사기구(이하, 감사실)는 「공공감사에 관한 법률」(이하 “공공감사법”이라 한다.) 제22조(일상감사) 등에 따라 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사 업무를 하고 있다.

일상감사는 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력·예산집행 등과 관련된 주요사업 등의 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 집행의 신뢰성을 제고함을 목적으로 한다.

공단 감사실은 감사의 실효성을 확보하기 위해 「서울물재생시설공단 감사규정 시행내규」 제22조 제1항의 [별표1]¹⁾에서 일상감사 대상 업무를 기획·총무·인사업무, 계약업무, 예산관리, 채용, 안전관리, 기타 시책사업, 업무추진비로 구분하고, 각 구분별 업무의 범위를 정하였다.

또한 위 [별표1] 일상감사의 범위 중 ‘계약업무’ 부분에서는 <추정가격 2천만원 초과 1인 견적 수의계약을 대상으로 하면서, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령, 이하 ‘지계법」 제30조제1항제2호2)에 따라 추정가격이 5천만원 이하인 경우로서 여성기업 또는 장애인기업과의 수의계약의 경우는 대상에서 제외함을 규정하였다.

1) 붙임1_서울물재생시설공단 감사규정시행내규 제22조 제1항의 [별표1]

2) 붙임2_지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령, 이하 ‘지계법’ 제30조제1항제2호

공단 감사실이 일상감사 대상 사업임에도 사업부서가 미의뢰하거나 일상감사 이행 절차가 누락된 사업이 계약부서에서 걸러지지 않은 경우 등을 포함하여 2024년 일상감사 수행에 대한 전반적인 점검을 한 결과, ①아래 [표1]와 같이 1월부터 10월말까지 69건의 일상감사가 실시³⁾되었으며, 이 중 감사결과 의견제시(조치요구)율은 43%이며 발주 이후 조치결과 회신건을 제외한 대부분 조치요구 사항이 반영되어 조치된 것으로 확인하였다.

[표 1] 2024년도 일상감사 실시 현황

(단위: 건)

일상감사 대상사업		1월~10월		
		실시건수	의견제시	반영
전체		69	30	28(5건이행중)
1	공사	17	12	12(2건 이행중)
2	물품	26	6	6(1건 이행중)
3	용역	19	8	6(2건 이행중)
4	채용	6	3	3
5	계획	0	0	0
6	예산	1	1	1

또한 ②2021년 1월부터 현재까지 공단 조경분야를 포함한 녹지시설물 유지관리 업무를 담당하는 前 총무인사팀 000 차장(5급)은 소관업무와 관련하여 시행한 사업 두 건[표2]에 대하여 일상감사 대상임에도 발주전 사전 절차인 일상감사 의뢰를 누락한 사실이 아래와 같이 확인하였다. 이 과정에서 해당 직원 및 계약 담당부서는 일상감사 미실시 대상에 해당 되는지 여부를 일상감사 이행부서인 감사실에 확인(또는 문의)하지 않고 명시된 대상 이외의 계약 사유를 확대 적용하여 일상감사 대상인 ‘사회적기업과의 수의계약’을 진행하였다.

※ 해당 사업에 대하여 일상감사를 의뢰하지는 않았으나, 입찰공고 및 계약체결 과정에서 위법·부당한 사항은 없는 것으로 확인하였다.

[표 2] 일상감사 의뢰 누락 현황

연번	계약방법 및 사유	사업명	사업기간	발주액	담당부서 (행위시)	담당자	계약관
1	전자수의_사회적 기업	서남센터 체육시설 시설개선 정비공사	'24.05.30~' 24.06.21	35,000,000	총무인사팀	000	□□□
2	전자수의_사회적 기업	서울물재생공원 조경 유지관리 용역	'24.03.27~' 24.12.15	47,800,000	총무인사팀	000	□□□

3) 붙임3_‘2024년도 일상감사 대장’ 참고

관계기관의 의견

소관부서인 ‘기획경영처 총무인사팀’은 휴직 중인 담당자 000를 대리하여, 일상감사 미의뢰 사유로 공단 규정이 일상감사의 제외 대상으로 「지계법 시행령」 제30조 제1항 제2호에 따라 추정가격이 5천만원 이하인 경우로서 여성기업 또는 장애인기업과의 수의계약 이라고 명시하고 있으나, 동 법률 ‘나’ 의 〈사회적 기업〉도 포함되는 것으로 자의적(확대) 해석하여 추진하였다고 밝히며 공단 감사실의 문제 제기에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 관련 규정의 이해에 힘쓰며 재발방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, 계약부서는 일상감사 의뢰 대상 여부가 불확실할 시 감사실에 확인하지 않은 점에 대한 공단 감사실의 문제 제기에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 관련 규정의 이해에 힘쓰며 통제 장치 마련 등 재발방지에 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

서울물재생시설공단 경영본부장⁴⁾은

일상감사 대상 업무에 대한 자의적인 해석 등 감사의뢰 누락의 재발 방지를 위해 계약담당부서 재무팀이 계약체결의 사전절차 이행을 확인하는 등 통제 장치를 보완할 수 있도록 하시기 바라며(권고), 담당자 000차장(5급)에게는 주의 처분하시기 바람(주의)

※ 관련자에게는 신분상 조치

소속 행위시	소속 현재	직급	성명 (생년월일)	관리기간	책임구분	조치 내용	비고
기획경영처 총무인사팀	서남센터 서남시설 관리팀	차장 (5급)	이지호 (*****-□)	2021.01. ~현재	행위자	주의	- 분장 : 공단 조정분야를 포함한 녹지시설물 유지관리 업무, - 서남센터 발령일 : '24.10.7. - 휴직(병가) : '24.11.7.~현재

4) 공단 감사규정 제20조(시정요구 등)